

1501707-08.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... drogas e de álcool no dia dos fatos. Que furtou a câmera subindo num banco.

Da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo).

Quanto a qualificadora do rompimento de obstáculo, foi suficientemente provada, visto que o réu informou que teve que quebrar a janela para adentrar na sala.

O laudo de fls. 118/123, comprova que houve o rompimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501707-08.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501707-08.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2240167/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 27165276 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2240167 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO SOUZA PINTO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

MARCELO DE SOUZA PINTO, já qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Avenida Itavuvu, nº 4112, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma câmera de vídeo, um controle remoto, um chuveiro elétrico, duas peças de bronze, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11, pertencentes ao Colégio Objetivo.

Consta da denúncia que, o réu MARCELO escalou o muro do imóvel vizinho, danificou o vidro do banheiro e invadiu o interior do estabelecimento de ensino, subtraiu os

bens e evadiu-se do local, entretanto, a ação foi registrada pelas câmeras de segurança. Por volta das 23 horas e 30 minutos, avisados do crime e das características do furtador, os policiais militares localizaram o indiciado na altura do número 36, da Rua José Devidé Sobrinho, e apreenderam em seu poder a câmera de segurança e o controle do aparelho de ar-condicionado subtraídos, sendo preso em flagrante delito.

Denúncia juntada às fls. 72/74.

A decisão de fls. 86, recebeu a denúncia determinando a citação do réu.

O réu foi citado (certidão de fls. 95).

Resposta à acusação juntada a fl. 98.

Laudo pericial juntado às fls. 118/123 e 124/130.

Designada audiência de instrução e julgamento.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da materialidade.

A materialidade delitativa encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição de fls. 11 e 21, laudos periciais de fls. 118/123 e 124/130 e demais provas.

Da autoria.

A autoria é certa.

O representante legal da vítima (Colégio Objetivo), Benedito Claudio da Cruz, disse que estava em sua residência e o porteiro do colégio, ligou dizendo que havia um indivíduo invadindo o colégio. Disse que quando chegou no colégio o réu já havia saído. Que o réu passou em frente ao colégio e a viatura o abordou. Disse que através das imagens da câmera e que o porteiro identificou o réu como autor do furto.

A testemunha de acusação, Clodoaldo de Souza Nunes – PM, informou que, se lembra da ocorrência. Informou que, foi acionado pelo COPOM em razão de furto no colégio Objetivo. Disse que o réu já havia saído do local. Que teve acesso as imagens das câmeras e saíram de posse das características do réu. Durante o patrulhamento, o réu foi avistado, somente com meias nos pés. Verificada a mochila do réu, foram localizados os objetos furtados. Que réu tentou se evadir, mas foi impedido e levado ao DP.

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Jonas Roberto da Silva.

O réu interrogado em Juízo disse que, é solteiro, tem uma filha e um neto de quatro meses. Informou que tem 38 anos. Estudou até a 7ª série. Informou que, tem residência perto do local dos fatos e que mora com seu padrasto. Disse que era serralheiro e ganhava cerca de R\$ 1.500,00 por mês.

Sobre os fatos confessou a prática delitiva. Disse que, o local dos fatos era uma residência, separada do colégio. Disse que não tinha alunos no local. Disse que não tentou fugir dos policiais. Informou que, entrou no local dos fatos pelo terreno ao lado e que subiu a parede se utilizando dos buracos existentes nos tijolos vindo a entrar na sala pela janela. Informou que quebrou a janela para adentrar na sala. Que fez uso de drogas e de álcool no dia dos fatos. Que furtou a câmera subindo num banco.

Da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo).

Quanto a qualificadora do rompimento de obstáculo, foi suficientemente provada, visto que o réu informou que teve que quebrar a janela para adentrar na sala.

O laudo de fls. 118/123, comprova que houve o rompimento de obstáculo.

Da ocorrência da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II do CP (mediante escalada ou destreza).

Analisando o laudo pericial e a confissão do réu, é de rigor a acolhimento da qualificadora de escalada, prevista no art. 155, §4º, inciso II do CP.

O réu disse que teve que escalar a parede do imóvel, se utilizando dos furos nos

tijolos existentes para subir até a janela do imóvel.

Considera-se escalada, a entrada no local do furto por vias extraordinárias, por exemplo, cavando um túnel, pulando uma cerca, etc. Apesar do nome escalada, não é necessário que se trate de um lugar alto ou que o agente literalmente escale. Basta que a entrada se dê de forma extraordinária.

Assim, de rigor o apenamento do réu pela imputação prevista no art. 155, §4º, inciso II do CP.

Caracterizada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I e II do CP, passo a dosimetria da pena.

Da Dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal.

Primeira fase.

a-) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal): na primeira fase, atendendo aos ditames do art. 59, do CP e ao princípio constitucional da individualização da pena, verifico que o réu é tecnicamente primário, visto que as condenações anteriores, superaram o período depurador.

Por seu turno, verifico a presença de duas qualificadoras (escalada e rompimento de obstáculo), elevo a pena base em 1/6.

Como são 02 (duas) qualificadoras, uma delas foi utilizada para elevar a pena base, conforme entendimento jurisprudencial.

“Conforme jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável” (STJ 6ª Turma Habeas Corpus nº 202.035/SP, Relator Ministro Og Fernandes DJE 15.06.2011).

Fixo a pena base em: (02) anos, (04) meses e (11) dias de reclusão e pagamento de (12) dias-multa.

Segunda fase.

b-) Circunstância legais (artigos 61, 62 e 65 do Código Penal): conforme mencionado pela acusação, o réu confessou o crime, devendo haver a redução da pena de 1/6, conforme mencionado no art. 65, letra d do CP.

Nesta fase, fixo a pena do réu em: (01) ano, (11) meses e (10) dias de reclusão e pagamento de (09) dias-multa.

Terceira fase.

c-) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar.

Torno a pena definitiva do réu em: (01) ano, (11) meses e (10) dias de reclusão e pagamento de (09) dias-multa.

Da unidade de dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena da acusada, será o ABERTO em razão da

quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "c" do CP.

Dos possíveis benefícios.

Com fundamento no artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 46) e, interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV do Código Penal).

Da possibilidade de apelar da sentença em liberdade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsistem os pressupostos e requisitos legais que ensejaram a prisão preventiva, considerando-se que os autos do processo já foram instruídos e, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime aberto.

Expeça-se Alvará de Soltura, com urgência.

Da sucumbência

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Dispositivo

POSTO ISSO, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado – MARCELO SOUZA PINTO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, I e II do Código Penal, à pena privativa de liberdade fixada em: (01) ano, (11) meses e (10) dias de reclusão, no regime inicial ABERTO e pagamento de (09) dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 46) e, interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV do Código Penal).

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, conforme fundamentação acima.

Expeça-se alvará de soltura.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

2)Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

3)Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA